

1010281-17.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: ENIO JOSE HAUFFE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... nos casos de clonagem de cartão ou roubo de senhas. Não houve falha nos sistemas de segurança do réu, mas erro induzido por terceiro, com o que se conclui pela ausência de nexos causal entre conduta e dano e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida.

Não havendo ilícito por parte da parte ré, não há, por consequência, que se falar em indenização por dano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010281-17.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010281-17.2022.8.26.0005

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Izael Lima Carvalho

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ENIO JOSE HAUFFE

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da lei 9.099/95).

De início, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, uma vez que se apresenta como motorista mas não demonstra sua renda. Ademais, contratou advogado particular, ato facultativo perante o juizado especial cível, o que sugere disponibilidade suficiente de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, as quais, pela alçada, sequer são de grande monta.

O pedido é improcedente.

Ao que se deduz da inicial e do boletim de ocorrência de fls. 27/28, o autor, correntista do réu, em data de 14/03/2022 recebeu mensagem em seu telefone celular

dando conta de suposto empréstimo no valor de R\$ 3.500,00. Ato contínuo, entrou em contato com o telefone indicado na mensagem (0800 885 0808) e foi atendido por um indivíduo que se identificou como “Ricardo”, para que confirmou seus dados. A ligação foi encerrada abruptamente, porém logo depois “Ricardo” entrou novamente em contato por meio de um número privado e novamente confirmou os dados do autor. Ao final da conversa, desconfiado, entrou em contato com réu e descobriu que fora vítima de um golpe, nos qual os meliantes solicitaram empréstimo no valor de R\$ 4.409,00, transferindo o valor para pessoa desconhecida, de nome Evelyn Caroline Costa Santos.

Nota-se, pelo simples relato do autor, que a instituição financeira em nada contribuiu para com a fraude. Não há nenhum indício de falha na prestação do serviço. Não há nenhum indício de que o réu seja titular do número 30264, que disparou a mensagem recebida pelo autor. Ademais, em consulta na internet, verifiquei que o número de contato do demandado é 0800 70 70 384, e não o número indicado na mensagem (0800 885 0808), de modo que, ao que tudo indica, em nenhum momento o autor manteve contato com agentes a cargo da instituição financeira, mas sim com os golpistas a quem, inadvertidamente, ele informou seus dados bancários, viabilizando, desse modo, a fraude.

Inviável a aplicação da tese consagrada na súmula 479 do STJ no caso porque o delito em questão não se deu no âmbito de operações bancárias, como nos casos de clonagem de cartão ou roubo de senhas. Não houve falha nos sistemas de segurança do réu, mas erro induzido por terceiro, com o que se conclui pela ausência de nexo causal entre conduta e dano e pela inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida.

Não havendo ilícito por parte da parte ré, não há, por consequência, que se falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido.

Sem custas e honorários nesta fase processual (art. 55, “caput”, da lei 9.099/95).

P.R.I.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA